

«УТВЕРЖДАЮ»

**Руководитель Управления
градостроительного контроля
города Алматы**

Б. Наурзбеков
от «28» 2022 г.

Приказ № _____ от 2022 год

ПОЛОЖЕНИЕ

**отдела правового обеспечения Управления градостроительного контроля
города Алматы**

1. Общие положения

1. Отдел правового обеспечения (далее - отдел) является структурным подразделением КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы» (далее – Управление)
2. В своей деятельности отдел правового обеспечения руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, положением Управления и настоящим положением.

2. Цель

3. Правовое обеспечение деятельности Управления.

3. Основные задачи отдела

Основными задачами отдела являются:

4. Защита правовыми средствами имущественных и иных законных прав, и интересов Управления.
5. Участие в подготовке нормативных правовых актов, постановлений, приказов, решений и других документов правового характера, а также проведение государственной политики в области градостроительства и земельного законодательства.

4. Основные функции отдела

6. Организует повышение правовой культуры сотрудников Управления с действующими нормативными правовыми актами.
7. Представление интересов Управления в суде и других органах при рассмотрении правовых вопросов.
8. Обеспечение своевременного применения мер юридического воздействия при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, стороной в которых является Управление.
9. Осуществление претензионно-исковой работы, анализ состояния работы по предъявлению и рассмотрению претензий и судебной практики.
12. При необходимости участие в оперативных совещаниях.
13. Участие в разработке и изготовлении правовых актов касательно деятельности Управления.
14. Осуществляет учет материалов по административным правонарушениям.
15. Обеспечение порядка ведения делопроизводства в Отделе, установленного Государственным архивным фондом отбора, учета, сохранности, обеспечения качества обработки использования документов.
16. Составление и сдача отчетов, касающихся функций отдела.
17. Своевременное рассмотрение предложений, заявлений, жалоб и иных обращений граждан и юридических лиц, поступивших посредством программы «ОДО» (электронный документооборот).

18. Осуществление иных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстана.

6. Права отдела

Отдел имеет право:

19. Вступать во взаимоотношения со структурными подразделениями Управления для обеспечения оперативного решения вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию отдела.

20. Запрашивать и получать от иных государственных органов и должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для решения вопросов, отнесенных к компетенции отдела.

21. Вносить предложения по вопросам своей деятельности.

22. Давать законодательно обоснованные замечания, предложения и рекомендации по нормативным актам и другим документам.

23. Привлекать специалистов других отделов для подготовки проектов проекта нормативных актов и других документов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых юридическим отделом в соответствии с возложенными обязанностями.

24. Отказывать в визировании проектов нормативных актов, договоров и других документов в случае несоответствия их действующему законодательству Республики Казахстана.

25. Требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с нарушениями установленных правил их оформления.

26. Составлять и согласовывать с руководством Управления план мероприятий отдела.

27. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстана.

28. На обеспечение условий труда согласно нормам действующего законодательства.

7. Организация деятельности отдела

29. Отдел возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем Управления, в соответствии с законодательством Республики Казахстана.

30. Руководитель отдела организует и руководит работой отдела, несет персональную ответственность за исполнение (не исполнение) возложенных на отдел задач и функций.

31. Руководитель отдела вносит предложения руководству Управления о принятии мер поощрения и наложения мер дисциплинарного взыскания на сотрудников отдела в соответствии с законодательством о государственной службе.

8. Реорганизация отдела

Реорганизация отдела осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Руководитель отдела



А. Дуйсебаев